

Disrupción, Innovación y Tecnología

Clase 10
7 de abril

Dr. Juan M. del Nido

Primer semestre 2025

Los exámenes

Recapitulando

La disrupción, la innovación y la tecnología a través de la creatividad, la clase creativa y sus ironías

Hoy: el autor, el usuario, el pirata

Pasamos de qué es crear algo, innovar, inventar, a pensar en cómo los que crean, innovan o inventan buscan que se los reconozca a ellos y que se ordene qué se puede hacer con lo innovado, creado, inventado, y cómo, y qué no.

Derechos, patentes, leyes, mecanismos técnicos, culturales y prácticos para controlar usos

Premisas y sentidos comunes

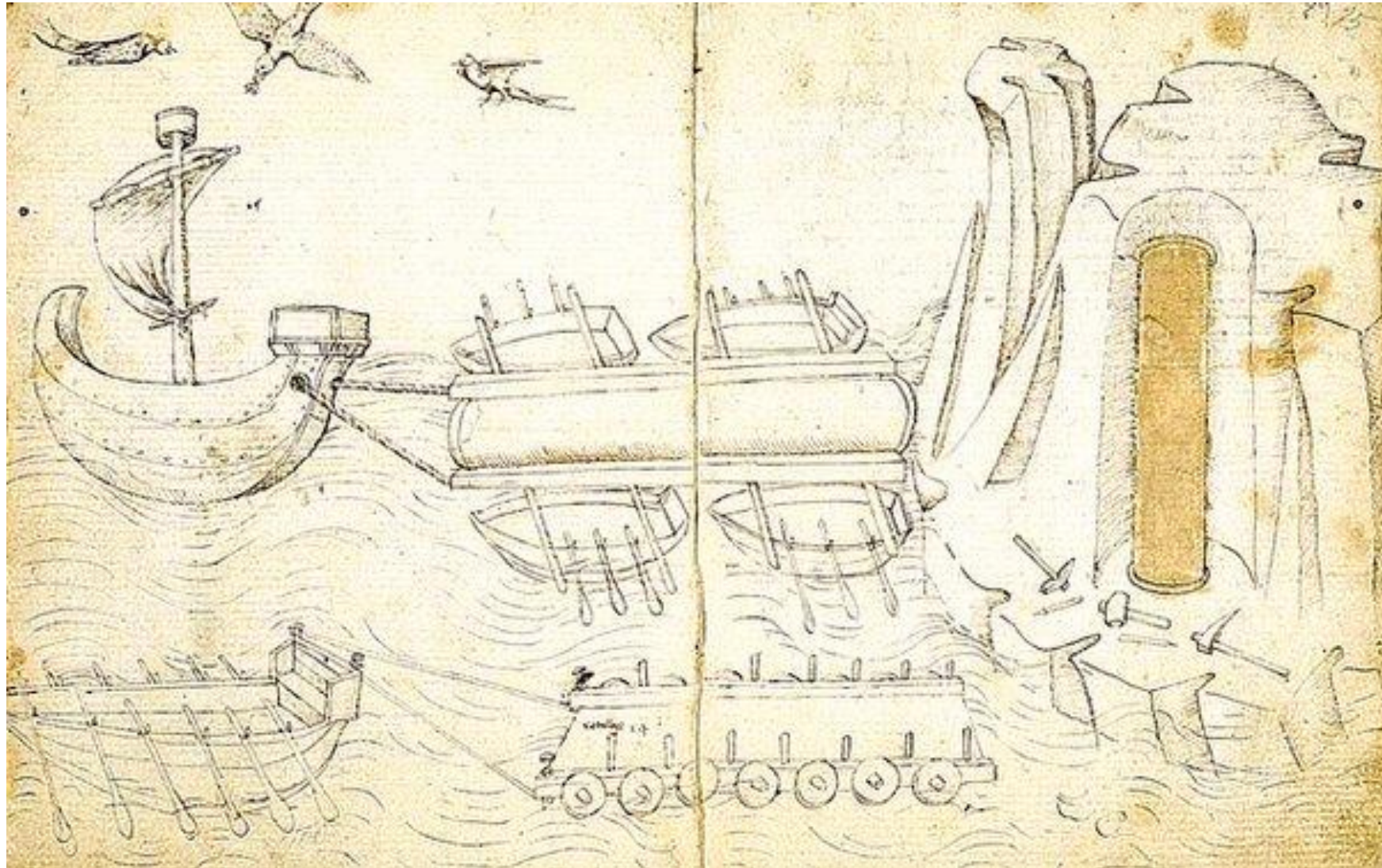
El autor, el usuario y el pirata son fáciles de identificar...

La “cosa” creada es fácil de localizar e individualizar...

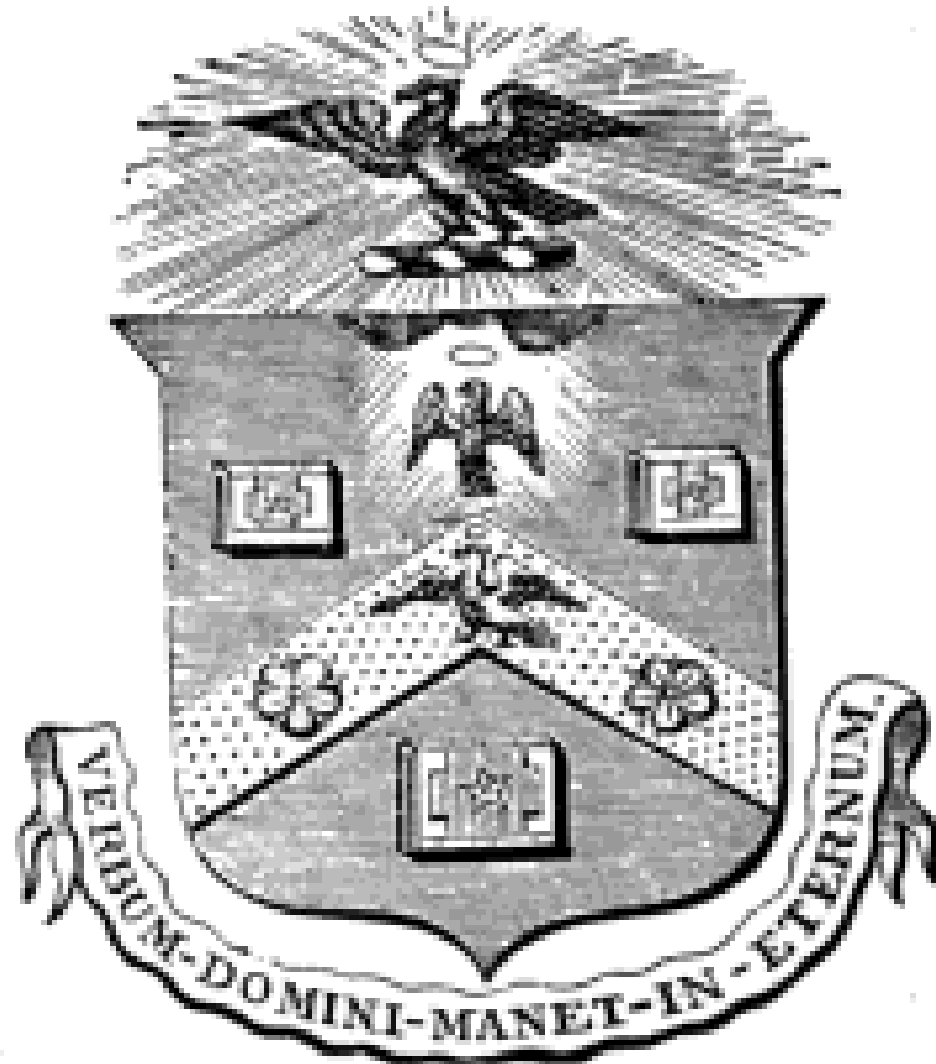
Los usos son fáciles de monitorear...

Los piratas son fáciles de sancionar...

Patentes: 1421, Brunelleschi



Derechos de autor: La Honorable Compañía de Impresores y Periódicos (!)



El estatuto de Anne, 1709-1710

(261)

Anno Octavo

Annæ Reginae.

An Act for the Encouragement of Learning, by Vesting the Copies of Printed Books in the Authors or Purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned.



Whereas Printers, Booksellers, and other Persons have of late frequently taken the Liberty of Printing, Reprinting, and Publishing, or causing to be Printed, Reprinted, and Published Books, and other Writings, without the Consent of the Authors or Proprietors of such Books and Writings, to their very great Detriment, and too often to the Ruin of them and their Families: For Preventing therefore such Practices for the future, and for the Encouragement of Learned Pen to Compose and Write useful Books: May it please Your Majesty, that it may be Enacted, and be it Enacted by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the Advice and Consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons in this present Parliament Assembled, and by the Authority of the same, That from and after the Tenth Day of April, One thousand seven hundred and ten, the Author of any Book or Books already Printed, who hath not Transferred to any other the Copy or Copies of such Book or Books, Share or Shares thereof, or the Bookeller or Booksellers, Printer or Printers, or other Person or Persons, who hath or have Purchased or Acquired the Copy or Copies of any Book or Books, in order to Print or Reprint the same, shall have the sole Right and Liberty of Printing such Book and Books for the Term of One and twenty Years, to Commence from the said Tenth Day of April, and no longer; and that the Author of any Book or Books already Composed and not Printed and Published, or that shall hereafter be Composed, and his Assigns, or Assigns, shall have the sole Liberty of Printing and Reprinting such Book and Books for the Term of Four-

“Considerando que impresores, libreros y otras personas últimamente se toman la libertad de imprimir, reimprimir y publicar, o hacer que se impriman, reimpriman y publiquen, libros y otros escritos, sin el consentimiento de los autores o propietarios de dichos libros y escritos, para su gran detrimento y, muy a menudo, para la ruina de ellos y sus familias; **para prevenir, por tanto, tales prácticas en el futuro y para alentar a los hombres eruditos a componer y escribir libros útiles;**
pedimos a Su Majestad que ...

... desde y después del diez de abril de mil setecientos diez, el autor de cualquier libro o libros ya impresos, que no haya transferido a ningún otro la copia o copias de tal libro o libros, acción o acciones de los mismos, o (quien sea) que haya comprado o adquirido la copia o copias de cualquier libro o libros, con el fin de imprimirlos o reimprimirlos, **tendrá el derecho y la libertad exclusivos de imprimir tal libro y libros por el término de veintiún años, a partir del dicho diez de abril, y no más;**

Nada de esto es el nacimiento de la idea de autor, inventor, or creador, sino el nacimiento *dentro de la lógica de mercado* de la idea de que a quien tuvo una idea original, innovó o creó se le debe más que crédito y reconocimiento intelectual.

Lo creado, innovado, inventado pasa a ser una
propiedad alienable (vendible, alquilable,
transable) del autor/creador

Qué? Cuánto? Cómo? En qué términos?

Con el tiempo se fueron agregando derechos sobre:
grabados, traducciones, performances de teatro y de
musica, hojas de musica, reproducciones,
dramatizaciones; impresiones... y software!

Los derechos de autor entran en una lógica que no
controla simplemente “que no se copie”: controla cómo
y en qué condiciones y términos se usa

Por ejemplo:

fair use and fair dealing

uso en librerías, archivos, universidades,
reportes de noticias, etc. y otros dominios
públicos, en el sentido que los usamos todos, y
en el sentido de opuesto al privado

Break

Innovaciones tempranas: la radio



La radio fue una invención impulsada por los usuarios. El espectro no estaba regulado, y cualquiera con los conocimientos técnicos suficientes podía no solo producir y distribuir contenido, sino también utilizar el medio para enviar y recibir mensajes. En Estados Unidos, las emisoras pasaron de unas 150 en 1905 a más de 10 000 en 1914.

Una regulación en 1921 prohibió a aficionados transmitir música, el tiempo, noticias, discursos ni nada que compitiera con las estaciones comerciales. En 1927 se crea la Comisión Federal de Radio, organismo único responsable de la emisión de licencias, eliminando emisoras sin fines de lucro y favoreciendo a las estaciones de base amplia. La radiodifusión comercial ganó a los creadores amateurs y los convirtió en oyentes que no pueden crear por radio.

Nuevas tecnologías, leyes y otras intervenciones consolidaron la idea de que se debe controlar lo que otros pueden hacer con una innovación...

es decir, la diferencia entre “quien usa bien”, el usuario, y “quien usa mal”, el pirata

Los Autos



Tensiones: los comienzos de UGC

Now . . . watch tv shows
**YOU WANT TO WATCH
ANYTIME YOU CHOOSE!**

Model ZVR-10000, 10 1/2" x 14 1/2" x 14 1/2"



MSRP \$1099.99
\$995.00

ZENITH

**VIDEO CASSETTE RECORDER
with 24 HOUR TIMER**

- RECORD THE TV PROGRAM
YOU'RE WATCHING
- RECORD ONE PROGRAM
WHILE YOU WATCH ANOTHER
- RECORD TV PROGRAMS
WHILE YOU'RE ASLEEP
- PRODUCE YOUR OWN HOME
SOUND MOVIES
- WATCH IN ANY ROOM IN
YOUR HOME
- USE THE FAMOUS PROVEN
"BETA" SYSTEM

Record the program you're watching. Record new programs while you
watch another. Record programs while you're away for your viewing
the following night. (Clock Time) An optional Photo Control option
you can make your own home movie master for tape from the camera.
You can also transfer the master to the home video's master for
archive. The Zenith ZVR-10000 provides high quality color of
black-and-white sound recording in both mono and stereo sound
tracks. Timer can be set for 24 hours and repeat. (Repeat for
more viewing . . . or check for its recording at the Zenith Video
Cassette Recorder. (Zenith's reliability is proven in numerous
years of operation. Zenith is the leader in the industry.)

© 1977 Zenith Video Corp.
All rights reserved. Zenith is a registered trademark.

Beta The quality goes in before the name goes off



Vintage Fails Compilation #18 - Worst of Vintage Fails - Old but funny!



Vintage Fails Compilation #16 - Worker fails - Old but funny!

Ashlyn_Slaughter



"I just want you to like me..."

Furry
101 years old
United States

Last Login:
20/06/2020



MySpace URL:

<https://myspace.windows93.net/?id=6383>

Ashlyn_Slaughter is in your extended network

Ashlyn_Slaughter's Latest Blog Entry

UPDATE LOGS [[view more](#)]

A LITERAL LEGEND [[view more](#)]

Ashlyn_Slaughter's blurbs

About me:

My names Ashlyn! My friends call me Ash. I'm a time traveler from the early 2000s (Can't tell you the exact year sorry!) so you bet I was super happy when I found out someone remade myspace like club penguin. I work for a top secret government time travel agency (That I also can't tell you the name of DX) I was sent to the year 2020 on a mission (That I also cant tell you all the details to ;-; top secret n' all XD) and everything was going great! Until, I accidentally broke the device.. idiot, idiot... but I'm sure soon someone will notice and one of my co workers will come for me and save me! I'm a valued worker afterall!! Other than that I loovveeee music and art and really just anything creative!! And yes I am real...

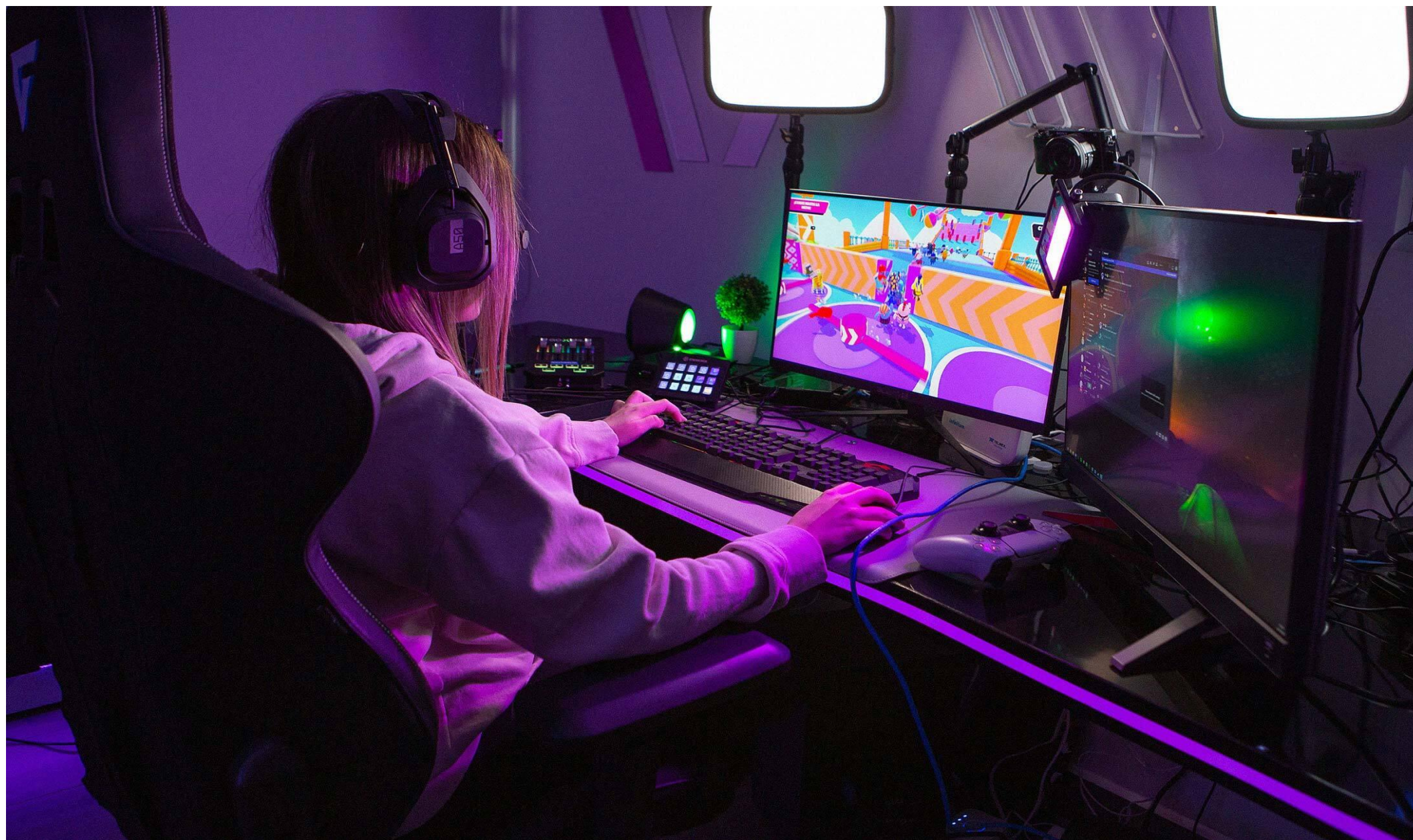
Who I'd like to meet:

Blingee

Los avances de UGC

Myspace, Facebook, YouTube, Instagram, etc...

El usuario como autor de contenido



Creadores tipo gamers necesitan usar una gran cantidad de material protegido para producir contenido, y mientras que algunas compañías de videojuegos disfrutan de la publicidad gratuita que ellos ofrecen, otras no están tan contentas de ver a la gente ganar dinero con anuncios de YouTube gracias a su contenido protegido por derechos de autor.

Nintendo, insertaba anuncios en los videos que presentan su contenido. En 2015 lanzó “Nintendo Creators”, un programa en el que YouTubers podían registrarse y recibir autorización para usar "contenido relacionado con Nintendo", pero debían ceder el 30 % de los ingresos publicitarios de un canal de YouTube registrado y el 40 % de los ingresos por videos individuales. Muchos se quejaron, argumentando que sus jugadas son estrategias **creadas** por ellos, que los videos ofrecen publicidad gratuita para los productos de Nintendo y que la empresa se quedaría con los ingresos publicitarios de *todo* su canal, incluso de videos que no presentaran contenido de Nintendo. Nintendo también podía aprobar los videos antes de su lanzamiento y modificar los términos del acuerdo a su antojo.

Your Photos and Videos

Facebook users have slightly more rights to the photos and videos which you post to the site, as those works are [easier to protect via copyright](#). However, Facebook's terms allow them "a non-exclusive, transferable, sub-licensable, royalty-free, worldwide license to use any IP content that you post on or in connection with Facebook." In layman's terms, Facebook has license to use the photos and videos you post (which you own) in any way it sees fit, without paying you, and it can transfer that license to third parties.

Typically, you could sue a company like Facebook for using your image without your permission (or without paying you) under your [rights of publicity](#). But by joining Facebook, you've essentially given the company carte blanche to do what it will with your images and videos, not to mention whomever Facebook decides to share your media with.

El trigo en Alemania



German Plant Breeders Association

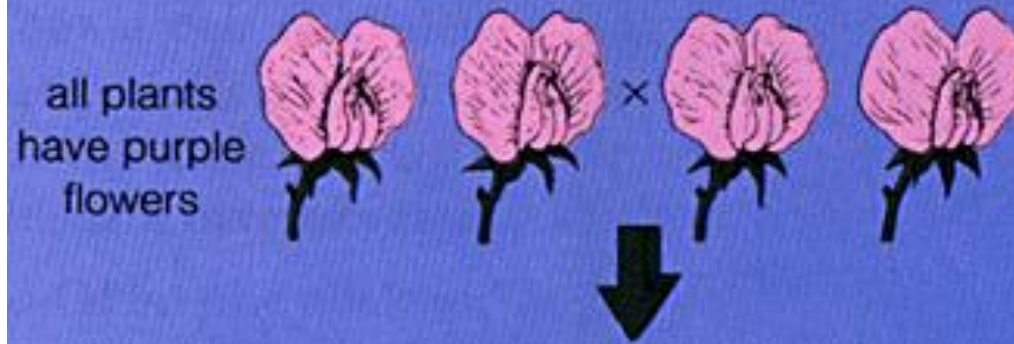
[PILTON](#) [Documentation](#) [Background](#) [Glossary](#) [News](#) [Partner](#)   



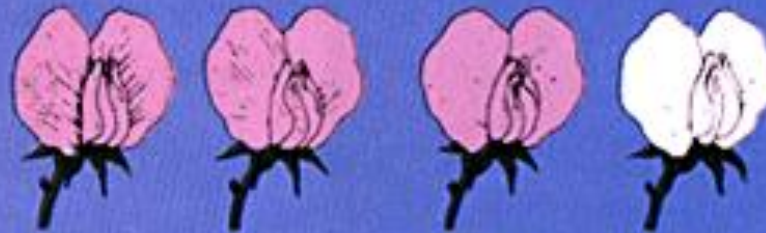
Parental Generation (P)



First Generation of Offspring (F_1)



Second Generation of Offspring (F_2)



On the average, for every three plants having purple flowers, there is one plant having white flowers.

Businessweek | Feature

Farmers Fight John Deere Over Who Gets to Fix an \$800,000 Tractor

The right-to-repair movement has come to the heartland, where some farmers are demanding access to the software that runs their equipment.

What gives Deere the right to insist, as it did in a [2015 filing](#) with the U.S. Copyright Office, that its customers, who pay as much as \$800,000 for a piece of farm equipment, don't own the machine's software and merely receive "an implied license" to operate the vehicle?

El control de patentes y derechos de autor en efecto significa controlar no solo qué es crear y qué no. Es determinar cómo y en qué condiciones y términos se usa, y producir los criterios para distinguir lo que son buenos usos de malos usos – la ética del usuario y la ética (o no) de la copia.

Conclusión